

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
БАРАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Расчетный счет: 40802810500008150840

ИНН: 540816979710

Банк: АО «ТБанк»

ОГРН/ОГРНИП: 325547600059771

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Баранова Елена Сергеевна, действующая на основании свидетельства ОГРНИП 325547600059771, именуемая в дальнейшем «**Исполнитель**», предлагает любому физическому или юридическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, выразившему согласие с изложенными в настоящей оферте условиями указанным в ней способом (далее — «**Заказчик**»), заключить договор об оказании услуг на условиях, изложенных ниже (далее — Договор)

Настоящее предложение (публичная оферта) полностью отвечает условиям п. 2 ст. 437 ГК РФ. Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия публичной оферты или отозвать её.

Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (ст. 428 ГК РФ) – поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (акцептом оферты), в соответствии с пп. 1 и 3 ст. 438 ГК РФ, считается оплата услуг Исполнителя в порядке, определенном в Договоре. Договор вступает в силу с даты поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств по Договору. Исполнителем по договору является либо единолично Исполнитель, либо Исполнитель совместно с привлеченными Исполнителем тренерами, консультантами, экспертами, специалистами и иными лицами, предоставляющими консультативные услуги. Заказчик обязан полностью ознакомиться с настоящим документом до момента внесения оплаты по договору.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Сайт» - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступный по адресу: telekeymir.ru (здесь и далее – включая все субдомены и внутренние страницы), владельцем и оператором которого является Исполнитель.

1.2. «Акцепт Оферты» - полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в пункте 2.2 Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.

1.3. «Тариф» - набор услуг, входящих в стоимость Продукта. Тарифы по каждому Продукту размещены на сайте Исполнителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

1.4. «Вебинар» - услуги, оказываемые посредством предоставления Заказчику доступа к записи лекции в сети интернет либо к онлайн-трансляции лекции в сети интернет.

1.5. «Продукт» - комплекс услуг по организации, консультированию, информированию и другим услугам, оказываемых на условиях настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется обеспечить оказание услуг по выбранному Заказчиком Продукту и совершить иные предусмотренные Договором и приложениями к нему действия, на условиях и в сроки согласно Договору, а Заказчик обязуется оплатить Продукт.

Информация о перечне, тарифах и содержании Продуктов указана на веб-сайте telekeymir.ru.

2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий Договора.

3. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость Продукта определяется Исполнителем и размещается на веб-сайте Исполнителя telekeymir.ru.

3.2. Взаиморасчеты между Исполнителем и Заказчиком производятся в российских рублях. Стоимость Продукта Исполнителя не облагается НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

3.3. Заказчик оплачивает стоимость Продукта по Договору до начала оказания услуг в размере 100 процентов предоплаты с помощью перечисления Заказчиком денежных средств с помощью электронных платежных систем на сайте Исполнителя.

3.4. Фактом оплаты Продукта считается поступление денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Обеспечить Заказчику комплекс заказанных и оплаченных услуг. В том числе с привлечением третьих лиц.

4.1.2. Предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о потребительских свойствах Продукта, оказать всяческое содействие Заказчику в правильном понимании им своих прав и обязанностей.

4.1.3. В случае повышения цен на оказываемые услуги или изменении сроков оказания услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, своевременно информировать Заказчика о возникновении таких обстоятельств.

4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение своих обязанностей и обязанностей третьих лиц по Договору, как за свои собственные.

4.1.5. Все действия, указанные в п.4.1. настоящего Договора Исполнитель обязан выполнить при условии внесения Заказчиком полной оплаты стоимости Продукта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. В одностороннем порядке вносить необходимые изменения в Продукт, не ухудшающие

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

потребительских свойств Продукта в целом.

4.2.2. Отказать Заказчику в оказании услуг или прервать оказание услуг в следующих случаях:

- неполной или несвоевременной оплаты Продукта;
- предоставления Исполнителю заведомо неверной (ложной) информации.

4.2.3. Самостоятельно, без согласования с Заказчиком, привлекать третьих лиц для исполнения услуг в целях исполнения настоящего Договора.

4.2.4. Отказать Заказчику в оказании новых услуг, если Заказчик при получении услуг по какому-либо продукту допускал нарушения, предусмотренные Законодательством РФ и/или Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Произвести своевременную оплату стоимости Продукта в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Предоставить все необходимые сведения при подаче заявки, регистрации необходимые для оказания услуг в соответствии с требованиями Исполнителя или государственных органов РФ.

4.3.3. Соблюдать авторские права на все материалы Продукта в соответствии с Законодательством РФ.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. На получение в полном объеме и надлежащем качестве и в сроки комплекса услуг по выбранному Продукту. На получение полной и достоверной информации о потребительских свойствах Продукта.

4.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в соответствии с пунктом 7 настоящего Договора.

Под отказом от Услуг (от Договора) Стороны понимают:

- получение письменного заявления Заказчика о расторжении Договора (отказе от договора);
- неявка Заказчика на мероприятия, проводимые в рамках Продукта;
- не предоставление Заказчиком необходимых для оказания услуг данных.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в соответствии с действующим законодательством и условиями об ответственности, предусмотренными Договором.

5.2. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за оплаченные услуги:

5.2.1. При несоответствии качества Продукта и качества предоставленного обслуживания субъективным ожиданиям, представлениям, предпочтениям и/или оценкам Заказчика.

5.2.2. При нарушении настоящего Договора.

5.2.3. Если Заказчик ими не воспользовался полностью или частично.

5.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия (бездействие) третьих лиц.

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

6.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.2. Предоставляя свои персональные данные Исполнителю, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Исполнителем обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, проведения электронных и СМС-опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов, контроля качества услуг, оказываемых Исполнителем.

6.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых Исполнителем с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6.4. Исполнитель вправе использовать технологию cookies. Cookies не содержат конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

6.5. Исполнитель получает информацию об IP-адресе посетителя Сайта.

7. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Договор по инициативе Заказчика может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и/или в соответствии с настоящим Договором:

- В случае расторжения Договора за 10 календарных дней до даты начала Продукта, Исполнитель возвращает Заказчику оплату за Продукт в размере 70 % от стоимости оплаченного Продукта.

- В случае расторжения Договора за 3 календарных дня до даты начала т Продукта, Исполнитель возвращает Заказчику оплату за Продукт в размере 50 % от стоимости оплаченного Продукта.

- В случае расторжения Договора за 1 календарный день до даты начала Продукта, Исполнитель возвращает Заказчику оплату за Продукт в размере 40 % от стоимости оплаченного Продукта.

7.4. Денежные средства, уплаченные Заказчиком в качестве оплаты, удерживаются Исполнителем в качестве компенсации расходов на проведение мероприятий, которые были фактически понесены им в связи с заказом Заказчика. Сумма таких расходов включает в себя стоимость всех материалов, организационных расходов, стоимость аренды помещения и иные расходы. Все комиссии платежных систем, взимаемые с Исполнителя в связи с осуществлением возврата денежных средств Заказчику, оплачиваются Заказчиком и удерживаются Исполнителем из возвращаемой суммы.

7.5. В случае если Заказчик откажется от оказания услуг после начала оказания услуг по Продукту, уплаченные им денежные средства не возвращаются.

7.6. В случае если Заказчик не воспользуется Продуктом и при этом до оказания услуг по Продукту не уведомит Исполнителя об отказе от услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором, денежные средства Заказчику не возвращаются.

7.7. В случае возврата Заказчику денежных средств за оплаченные услуги, комиссия, выплаченная ранее платежным агентам, Заказчику не возвращается.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

7.8. Возврат осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента расторжения Договора.

7.9. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор заключен на весь период действия выбранного Заказчиком Продукта, указанный на сайте telekeymir.ru, вступает в силу с момента акцепта настоящей оферты и действует до момента исполнения обязательств Сторон по Договору.

8.2. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все споры и разногласия, могущие возникнуть в связи с исполнением своих обязательств, возникших из Договора, Стороны будут решать путем переговоров. Срок предъявления претензий по качеству Услуг по настоящему договору – 20 календарных дней с даты окончания действия Договора. Претензии по качеству Услуг по настоящему договору, поданные за пределами указанного срока – не рассматриваются. Срок ответа на претензию – 10 рабочих дней.

При не урегулировании разногласий спор между сторонами подлежит рассмотрению в суде по месту регистрации истца.

8.3. Претензия Заказчика должна быть изложена в письменной форме с приложением документов, ее подтверждающих, и направлена по электронному адресу Исполнителя telekeycamp@yandex.ru. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии Исполнитель обязан дать мотивированный ответ.

8.4. Клиент дает свое согласие на обработку своих персональных данных в период срока действия настоящего Договора.

8.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

При исполнении договора для юридически значимых сообщений допускается переписка между представителями сторон, осуществленная посредством соцсетей (вотсап и тп) по телефонам, позволяющим достоверно установить, что она исходит от представителя стороны по договору, в том числе по опубликованным на сайте Исполнителя телефонам.

8.6. Действующая редакция условий настоящего Договора и соответственно оферты, на основании акцепта которой Договор заключается, размещается на сайте Исполнителя по адресу: www.telekeymir.ru

8.7. Заказчик соглашается и признает, что действия, совершенные с использованием логина и пароля в личном кабинете, порождают юридические последствия, аналогичные использованию личных подписей.

8.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии, объявленный режим чрезвычайной ситуации, карантин, акты государственных органов, в том числе о запрете определенной деятельности. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на

них в будущем. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти. Срок оказания Услуг автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Баранова Е.С.
ИНН 540816979710 ОГРНИП 325547600059771 Юридический адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151 Почтовый адрес 630057, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ. МОЛОДОСТИ, Д 24, КВ 151 р/сч 40802810500008150840 в АО «ТБанк» кор. сч. 30101810145250000974 БИК 044525974
Электронная почта: telekeycamp@yandex.ru

_____ Баранова Е.С.

Пояснительный текст:

В соответствии со ст.426 Гражданского Кодекса РФ публичный договор является одним из видов договоров, в соответствии с которым одна сторона принимает на себя обязательство по оказанию услуг в отношении каждого, кто к ней обратится.

Публичный договор не требует оформления на бумаге и его последующего подписания сторонами, обладает юридической силой в силу совершения сторонами определенных действий указывающих на их волеизъявление вступить в договорные отношения.

В частности, публикация (размещение) текста публичного договора на официальном сайте компании является публичным предложением (офертой) компании, адресованным широкому кругу лиц с целью оказания определенных видов услуг.

Фактом, подтверждающим заключение публичного договора со стороны потребителя услуг, является оформление им заявки на предоставление услуг с их последующей оплатой.

Публичный договор, совершенный в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой письменной форме и соответственно не требует оформления на бумаге и обладает юридической силой.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК